

1511890-59.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Tomaz da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT

Vistos.

Marcelo Tomaz da Silva fora denunciado pelo delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 14 de dezembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

2ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba - SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511890-59.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511890-59.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Tomaz da Silva

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELIPE VALENTE DA SILVA REHFELDT

Vistos.

Marcelo Tomaz da Silva fora denunciado pelo delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 19h00, na Rua Manoel Francisco Ribeiro García, 100, Jardim Oliveira Camargo, neste Município e Comarca de Indaiatuba, trazia consigo e transportava drogas, para fins de

tráfico, sem autorização legal ou regulamentar.

Notificado o acusado (fl. 74), ele apresentou defesa preliminar (fls. 81/82).

Recebida a denúncia em 23 de fevereiro de 2022 (fl. 83), o réu foi citado (fl. 98). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo, por fim, interrogado o acusado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugnou pela aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e aplicação da atenuante da confissão, aplicando-se ao réu penas restritivas de direito e regime aberto.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva é revelada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 17/21, e pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 57/61.

A autoria, igualmente, é certa e recai sobre o acusado.

Os guardas ouvidos em juízo descreveram os fatos descritos, tal qual na denúncia, afirmando que o réu fora localizado com uma mochila portando os entorpecentes e que iria leva-la de um ponto a outro. Afirmaram que o mesmo prontamente confessou.

O acusado confessa a infração. Apesar de claramente divagar sobre questões aparentemente fantasiosas em seu interrogatório, confessou de forma espontânea e voluntária que portava as drogas por dinheiro.

Pois bem.

Havendo a confissão, não há muita dificuldade em se concluir pela procedência da pretensão acusatória.

É bom anotar que "o depoimento do policial é tão válido como outro qualquer, desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, indeclinável credibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas" (RT 574/401).

E mais: "Os policiais não estão impedido de depor sobre atos de ofício nos processos em cuja fase inquisitorial tenham participado. A eventual inidoneidade tem que ser específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, pois o simples fato de ser a testemunha um policial não basta, por si só, para afastar a credibilidade de seu depoimento" (RT 594/332. Em idêntico sentido: RTs 394/282, 526/445, 554/420, 558/313, 568/315, 581/311; RJTJ 93/400 e 95/468, dentre tantos).

Por conseguinte, é de se concluir que as provas presentes nos autos são aptas a superar a presunção constitucional de inocência que pesa a favor do acusado, autorizando um édito condenatório em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Atendendo ao método trifásico de aplicação da pena, passo a fixá-la.

Em análise às circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei nº 11.343/06, visualizo presentes motivos que possam determinar a pena base-acima do mínimo legal previsto para o tipo. Isso porque a substância em si – crack e/ou cocaína – indica maior reprimenda da pena base, sendo esse o posicionamento reiterado desse magistrado. Assim, tendo em vista que o acusado fora flagrado em posse de cocaína, aplico sua pena base 1/6 acima do mínimo legal. Por sua vez, não há registro de fatos que possam indicar má conduta social ou personalidade desajustada como motivo à exacerbação da pena. Assim, atento as circunstâncias judiciais dos já citados art. 59, caput, do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há agravantes. Presente, todavia, a atenuante da confissão. Assim a pena-intermediária retorna ao mínimo legal, observado o disposto na sum. 231 do STJ.

Na terceira fase da aplicação da pena não existem causas de aumento a serem

aplicadas. Contudo, deve ser observada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da lei de drogas. O acusado não apresenta maus antecedentes ou reincidência, bem como não há qualquer indício de que faça parte de organização criminosa ou que se dedique de forma habitual à atividades criminosas. A quantidade de drogas apreendida em poder do réu não é grande e não se mostrou exagerada a ponto de se presumir ser ele integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Assim, atento ao disposto no art. 33, §4º e 42, da nova Lei de Drogas, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo legal, em razão de sua situação econômica.

Reconhecido o chamado "tráfico privilegiado", tendo em vista a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que fica afastada a natureza hedionda do delito, possibilitando a fixação de regime prisional mais brando, considerando, especialmente, a primariedade do réu, assim como as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade da pena corporal aplicada. Portanto, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação do redutor em seu grau máximo, o regime inicial será o ABERTO, que deve ser estabelecido com observância às circunstâncias judiciais, conforme determina o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Anoto que ainda que não fixada a pena-base no mínimo legal, mas aplicado o aludido redutor, o regime inicial deve ser adequado à quantidade da pena, que no presente caso permite o estabelecimento do regime aberto, porque o acusado não é delinqüente contumaz, não registrando antecedentes na seara criminal.

Neste sentido não se pode olvidar do entendimento sumulado pelo E. Supremo Tribunal Federal em suas Súmulas 718 e 719, bem como pelo STJ em sua Súmula 440, não bastando a gravidade do crime em abstrato para a fixação de regime prisional mais gravoso.

Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, preenchendo o réu os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44, do Código Penal.

Neste ponto, relevante assinalar que a Resolução nº 5, de 2.012 do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, que realizou aplicação literal do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos, contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por conseguinte, não há mais vedação legal à aplicação do referido benefício. Com fundamento no parágrafo segundo do aludido artigo, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana, pelo mesmo tempo da pena corporal, a ser cumprida nos moldes do artigo 46 e seus parágrafos e 48, ambos do Código Penal e regulamentada pelo Juízo da Execução.

Assinalo que em caso de descumprimento injustificado a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do Código Penal).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno Marcelo Tomaz da Silva, já qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, aplicada a causa de diminuição prevista no parágrafo quarto do referido artigo.

Fica substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação de fim de semana, pelo mesmo tempo da pena corporal, a ser cumprida nos moldes do artigo 46 e seus parágrafos e 48, ambos do Código Penal e regulamentada pelo Juízo da Execução.

Em vista do benefício acima concedido ao réu, e não vislumbrando os requisitos justificadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's,

nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Com o trânsito em julgado deverá a Serventia observar os artigos 479 e 482 da NSCGJ/SP, intimando-se o réu para pagamento das custas processuais e da pena pecuniária no prazo de dez dias, sob pena de execução.

Após o trânsito em julgado providencie a Serventia as comunicações de praxe.  
P.I.C.

Indaiatuba, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA